



**TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES  
CHILE**

TCE/MTBG/alp

Rol N°1.663-2025

**Santiago, veintiuno de agosto de dos mil veintiséis.**

**VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:**

1°) Que, a foja 146 (TCE), don Juan Enrique Leiva Madariaga, candidato a Consejero Regional por la circunscripción de Talca, Región del Maule, en las Elecciones de Gobernadores Regionales, Consejeros Regionales, Alcaldes y Concejales de veintiséis y veintisiete de octubre de dos mil veinticuatro, deduce reclamación contra la Resolución N°G9774, de treinta de abril de dos mil veinticinco, del Director del Servicio Electoral, que rechazó su cuenta general de ingresos y gastos electorales por omisión grave, conforme al artículo 50 de la Ley N°19.884, y desestimó el reembolso solicitado;

2°) Que, la Observación N°1 recae sobre un aporte en especie de \$450.000 por el uso del vehículo placa PBXH60, registrado en el Formulario N°103 con un donante que es persona jurídica, lo que infringe el artículo 27 de la Ley N°19.884. Los antecedentes acompañados en esta sede –un certificado de donación, el permiso de circulación y el padrón– corresponden a un vehículo distinto, placa CW.JV15.3, de una persona natural. Tampoco se acredita que fuera este el utilizado en la campaña; por lo que, en consecuencia, procede mantener la observación;

3°) Que, la Observación N°2 se refiere a que el reembolso solicitado excede el máximo determinado por los votos obtenidos. Dicha circunstancia no constituye causal autónoma de rechazo de la cuenta, sino que solo limita el monto reembolsable al máximo legal, sin que la solvencia económica del candidato incida en su cálculo; por lo que, en consecuencia, procede mantenerla;

4°) Que, la Observación N°3 recae sobre la Boleta de Honorarios N°63, de veinticuatro de octubre de dos mil veinticuatro, por \$2.550.000, por concepto de asesoría y gestión de campaña digital. El Servicio Electoral requirió el documento tributario que respaldara el gasto y, por formar parte este de la solicitud de reembolso, que dicho documento diera cuenta de encontrarse pendiente de pago; el





TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES  
CHILE

TCE/MTBG/alp

Rol N°1.663-2025

administrador electoral no respondió el oficio y acompañó únicamente el informe de actividades del prestador. La boleta fue acompañada por el reclamante en esta sede, a foja 152, y su propia glosa consigna tanto el servicio prestado –asesoría y gestión de campaña digital del candidato– como que se encuentra pendiente de pago, con lo que se satisfacen ambas exigencias; por lo que, en consecuencia, procede levantar la observación; y

5°) Que, mantenida la Observación N°1, el gasto electoral rechazado asciende a \$450.000, cifra equivalente al 5,28% de los gastos electorales efectivos, que alcanzaron a \$8.513.650. Dicho porcentaje no supera el umbral del 20% que el artículo 50 de la Ley N°19.884 contempla para configurar la omisión grave; por lo que, en consecuencia, procede aprobar la cuenta general de ingresos y gastos electorales y ordenar el reembolso de gastos electorales en lo que corresponda.

Por estas consideraciones, se acoge parcialmente la reclamación interpuesta a foja 146 del expediente, solo en cuanto se levanta la Observación N°3, manteniéndose las Observaciones N°1 y N°2, se aprueba la cuenta general de ingresos y gastos electorales y se ordena el reembolso de gastos electorales en lo que corresponda.

**Regístrese, notifíquese y devuélvase.**

**Rol N°1.663-2025.-**

Pronunciada por los señores Ministros del Tribunal Calificador de Elecciones, don Arturo José Prado Puga, quien presidió, don Mauricio Alonso Silva Cancino, don Omar Antonio Astudillo Contreras y don Gabriel Héctor Ascencio Mansilla. Causa Rol N°1663-2025. Autoriza la señora Secretaria Relatora doña Carmen Gloria Valladares Moyano.



Certifico que la presente resolución se incluyó en el estado diario de hoy. Santiago, 21 de agosto de 2026.



\*AED987EC-0E40-4EA8-AF64-13E4C91B85E6\*

Este documento incorpora una firma electrónica avanzada. Su validez puede ser consultada en [www.tribunalcalificador.cl](http://www.tribunalcalificador.cl) con el código de verificación indicado bajo el código de barras.